



PUTUSAN
Nomor 496/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH. MUCHLIS BIN MOCH. TOHA AMIN;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/8 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kemasan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Kemasan
Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (tukang parkir);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/157/V/Res.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 7 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh **LUSI RUSTANTI, SH, dkk**, Penasehat Hukum dari **LBH Legundi** yang beralamat di Perum Jenggolo Utara Blok B -06 Sidoarjo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 6 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 496/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch Toha Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch Toha Amin berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dan pidana denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram ditimbang dengan bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna biru Simcard No. 083833588845;
- Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersiangkan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/PN Sda



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 141 /Sidoa/Enz.2/07/2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch. Toha Amin pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 20.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2025, atau setidaknya dalam Tahun 2025, bertempat di Semak-semak pinggir jalan Desa Semawut Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hengky (DPO) dengan mengatakan “ayo pat pat aku tukokno Supra ya seperapat, duwite tunai ae yo (ayo beli sabu ukuran Supra seperapat, uangnya tunai ya)”, kemudian Terdakwa menjawab “oke tak takokno sek bahane onok ta gak, engkok tak kabari (oke aku tanyakan sabunya ada atau tidak, nanti aku kabari)”. Kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Vov (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “pesen seperapat saget ta (pesan sabu seperempat bisa ta?)” kemudian Sdr. Vov (DPO) mengatakan “bisa”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima pesan berupa nomor Dana 082141625072, selanjutnya Terdakwa langsung menemui Sdr. Hengky (DPO) untuk mengambil uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Hengky (DPO) menggunakan sepeda motor milik Sdr. Hengky (DPO) langsung menuju Alfamart untuk Top Up Dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor Dana tersebut diatas.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa kemudian Terdakwa menerima lokasi yaitu di Semak-semak pinggir jalan Desa Semawut Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Hengky (DPO) langsung menuju lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut Sdr. Hengky (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dan langsung memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan digenggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Hengky (DPO) langsung meninggalkan lokasi tersebut namun ditengah perjalanan Sdr. Hengky (DPO) membeli bensin dan Terdakwa menunggu namun tidak lama kemudian datang Saksi Supriyanto beserta tim Kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu ditimbang dengan bungkusnya berat ± 0.32 gram, selain itu juga dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru dengan nomor kartu 083833588845 dan 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa paketan Narkoba jenis sabu berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu ditimbang dengan bungkusnya berat ± 0.32 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04142/NNF/2025 tanggal 20 Mei 2025 yaitu 12474/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu berat netto $\pm 0,124$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer : 12474/2025/NNF adalah benar kristal positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti total keseluruhan berat netto $\pm 0,101$ gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/PN Sda



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch. Toha Amin pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2025, atau setidaknya dalam Tahun 2025, bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Kemeraan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Supriyanto beserta tim Kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat telah mengambil narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau, kemudian atas dasar informasi tersebut Saksi Supriyanto beserta tim Kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo langsung melakukan penyelidikan, yang mana setelah melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan badan Terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditimbang dengan bungkusnya berat ± 0.32 gram, selain itu juga dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru dengan nomor kartu 083833588845 dan 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam. Dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa paketan Narkotika jenis sabu berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditimbang dengan bungkusnya berat ± 0.32 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04142/NNF/2025 tanggal 20 Mei 2025 yaitu 12474/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat netto $\pm 0,124$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer : 12474/2025/NNF adalah benar kristal positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/PN Sda



Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti total keseluruhan berat netto $\pm 0,101$ gram.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyanto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch Toha Amin, dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch Toha Amin serta tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan satu team unit IV Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo di antaranya adalah Bripka Nanang Wijaya dan Bripka Trianto Yahyo dengan dipimpin oleh Kasubnit Ipda Ratno Wahyudi, S.H. saat itu saksi menangkap laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch Toha Amin;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram ditimbang dengan bungkus plastiknya awalnya ada di bungkus rokok Surya Gudang Garam, yang saat itu ada digenggaman tangan kiri Terdakwa, selanjutnya saat kami amankan, sabu tersebut Terdakwa jatuhkan karena takut ketahuan oleh kami;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabunya menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna biru

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/PN Sda



Simcard No. 083833588845 ditemukan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2025 pukul 20.00 Wib, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang diduga membeli narkoba jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch Toha Amin, yang mana saat itu kami tangkap di Pinggir jalan Raya Ds. Kemeraan Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengisi bensin eceran, kemudian temannya yang Bernama Sdr. Hengky kabur menggunakan motornya, kemudian saat saksi melakukan penangkapan dan geledah terhadap Terdakwa Moch. Muchlis menjatuhkan bungkus rokok Gudang garam, dan ternyata saat ditunjukkan kepada saksi ada isinya satu plastic klip berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi tanyakan dapat dari mana sabu nya kemudian Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch Toha Amin beli dari Sdr.Vov (DPO) yang diambil melalui ranjauan dengan tujuan untuk dikonsumsi Bersama temannya Sdr.Hengky (Dpo) kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan peyidikan lebih lanjut dan untuk Sdr.Hengky masih kami lakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch Toha Amin merupakan residivis, karena sebelumnya sudah pernah ditahan dalam perkara penyalahgunaan narkoba yaitu tahun 2015, selanjutnya Terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, lalu mendapatkan putusan tujuh tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch Toha Amin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu saksi tambahkan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan dan selama pemeriksaan tidak merasa dipaksa serta dipengarui oleh siapapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Trianto Yahyo dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Moch.Muchlis Bin Moch Toha Amin, dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan satu team unit IV Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo di antaranya adalah Bripka Supriyanto dan Bripka Nanang Wijaya dengan dipimpin oleh Kasubnit Ipda Ratno Wahyudi,S.H saat itu saksi menangkap laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch Toha Amin;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan seorang Laki-laki yang bernama Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch Toha Amin, serta tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan yang mana kondisi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada masalah saat dilakukan pemeriksaan dan bisa menjalani pemeriksaan dengan baik.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Vov melalui ranjauan pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 pukul 20.45 Wib di semak-semak pinggir jalan Ds. Semawut Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, saat itu Terdakwa ambil Bersama dengan sdr. Hengky (dpo);
- Bahwa dalam penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram ditimbang dengan bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam dan 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna biru Simcard No. 083833588845;
- Bahwa saksi membawa Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch Toha Amin dan barang bukti ke Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada keterangan lain yang perlu saksi tambahkan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan dan selama pemeriksaan tidak merasa dipaksa serta dipengarui oleh siapapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa dirinya ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Desa Kemeraan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh para saksi terhadap Terdakwa petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan/tempat tertutup lainnya Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditimbang dengan bungkusnya berat $\pm$ 0.32 gram, selain itu juga dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru dengan nomor kartu 083833588845 dan 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hengky (DPO) dengan mengatakan "ayo pat pat aku tukokno Supra ya seperapat, duwite tunai ae yo (ayo beli sabu ukuran Supra seperapat, uangnya tunai ya)", kemudian Terdakwa menjawab "oke tak takokno sek bahane onok ta gak, engkok tak kabari (oke aku tanyakan sabunya ada atau tidak, nanti aku kabari)". Kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Vov (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan "pesen seperapat saget ta (pesan sabu seperempat bisa ta?)" kemudian Sdr. Vov (DPO) mengatakan "bisa";
- Bahwa Terdakwa menerima pesan berupa nomor Dana 082141625072, selanjutnya Terdakwa langsung menemui Sdr. Hengky (DPO) untuk mengambil uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Hengky (DPO) menggunakan sepeda motor milik Sdr. Hengky (DPO) langsung menuju Alfamart untuk Top Up Dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima lokasi yaitu di Semak-semak pinggir jalan Desa Semawut Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Hengky (DPO) langsung menuju lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut Sdr. Hengky (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dan langsung memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan digenggaman tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan Sdr. Hengky (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Hengky (dpo) langsung meninggalkan lokasi tersebut namun ditengah perjalanan Sdr. Hengky (Dpo) membeli bensin dan Terdakwa menunggu namun tidak lama kemudian datang Saksi Supriyanto beserta tim Kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2015 dengan putusan 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun di Lapas Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram ditimbang dengan bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna biru Simcard No.083833588845;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04142/NNF/2025 tanggal 20 Mei 2025 yaitu 12474/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat netto $\pm 0,124$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer : 12474/2025/NNF adalah benar kristal positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti total keseluruhan berat netto $\pm 0,101$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch. Toha Amin pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Kemeraan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Supriyanto beserta tim Kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat telah mengambil narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau, kemudian atas dasar informasi tersebut Saksi Supriyanto beserta tim Kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo langsung melakukan penyelidikan, yang mana setelah melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan badan Terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu ditimbang dengan bungkusnya berat ± 0.32 gram, selain itu juga dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru dengan nomor kartu 083833588845 dan 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa paketan Narkoba jenis sabu berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu ditimbang dengan bungkusnya berat ± 0.32 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04142/NNF/2025 tanggal 20 Mei 2025 yaitu 12474/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu berat netto $\pm 0,124$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer : 12474/2025/NNF adalah benar kristal positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti total keseluruhan berat netto $\pm 0,101$ gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter atau bekerja dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam kasus narkoba pada tahun 2015;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/PA Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Setiap orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch Toha Amin oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch Toha Amin maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/PT Sda



berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat – alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch Toha Amin selanjutnya keterangan para Saksi-Saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan tanpa hak atau melawan hukum bagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materil Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "menguasai" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian "memiliki" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut, dan yang dimaksud dari "menyediakan" berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/PN Sda



digunakan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah mendapat izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Perhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa khusus penggunaan Narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada perkara *a quo* memilih sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang mana pengertian dari memiliki adalah mengambil atau mendapatkan suatu barang untuk dimiliki, sedangkan pengertian menyimpan adalah menaruh suatu benda di tempat yang aman supaya jangan hilang, rusak dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diletakkan di tempat yang aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/EN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Moch. Muchlis Bin Moch. Toha Amin pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Kemeraan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Supriyanto beserta tim Kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat telah mengambil narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau, kemudian atas dasar informasi tersebut Saksi Supriyanto beserta tim Kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo langsung melakukan penyelidikan, yang mana setelah melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan badan Terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu ditimbang dengan bungkusnya berat $\pm$ 0.32 gram, selain itu juga dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru dengan nomor kartu 083833588845 dan 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa paketan Narkoba jenis sabu berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu ditimbang dengan bungkusnya berat $\pm$ 0.32 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04142/NNF/2025 tanggal 20 Mei 2025 yaitu 12474/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu berat netto $\pm$ 0,124 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer : 12474/2025/NNF adalah benar kristal positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti total keseluruhan berat netto $\pm$ 0,101 gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dan Terdakwa bukan dokter atau bekerja dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memiliki,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/PN Sda



menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa Narkoba jenis sabu berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu ditimbang dengan bungkusnya berat ± 0.32 gram dan berdasarkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04142/NNF/2025 tanggal 20 Mei 2025 yaitu 12474/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu berat netto $\pm 0,124$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer : 12474/2025/NNF adalah benar kristal positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti total keseluruhan berat netto $\pm 0,101$ gram, dan ternyata Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, bukan sebagai petugas kesehatan dan bukan seorang Peneliti atau Ilmuwan, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Narkoba karena Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum untuk memiliki dan menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/1PN Sda



tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menjatuhkan status barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram ditimbang dengan bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam;
- oleh karena barang bukti yang telah tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna biru Simcard No.083833588845

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran Narkotika;
- Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkotika pada tahun 2015;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/EN Sda



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

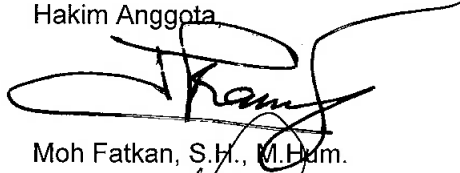
1. Menyatakan **Terdakwa Moch.Muchlis Bin Moch Toha Amin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram ditimbang dengan bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna biru Simcard No.083833588845;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 8 September 2025 oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Fatkan, S.H., M.Hum. dan Arkanu, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

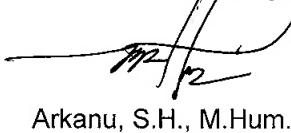
Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2025/PN Sda



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Ade Lia Ayu Puspitaning Suwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Hakim Anggota,

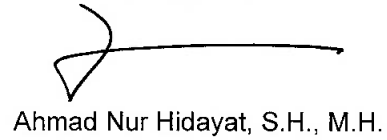


Moh Fatkan, S.H., M.Hum.



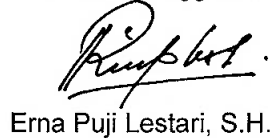
Arkanu, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,



Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Erna Puji Lestari, S.H.